

1502551-94.2021.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1502551-94.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502551-94.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RICARDO DA SILVA MARIANO

CONCLUSÃO

Aos 22 de fevereiro de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Ricardo da Silva Mariano, já qualificado nos autos, objetivando a imposição das penas previstas no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, pois, no dia 06 de setembro de 2021, por volta das 15:38, na Rua Ipanema, nº 742, Jd. Batagin, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, os policiais militares Maurício Trevisan Pinto e Amâncio Colombo Neto observaram o réu Ricardo da Silva Mariano jogar algo ao chão (quatro porções de cocaína), quando percebeu a presença dos milicianas.

Réu Ricardo da Silva Mariano citado (folhas 45); denúncia recebida na audiência de instrução; ouvida a testemunha Amâncio Colombo Neto e o réu Ricardo da Silva Mariano, em interrogatório.

Em memoriais, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa, a imposição da pena de tratamento de combate ao uso de entorpecente.

No mais, dispensado o relatório, por força do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº

9.099/95.

Fundamento e decido.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto comprovadas a materialidade e autoria delitivas, nos autos.

2. A materialidade delitiva está no auto de exibição e apreensão juntado a folhas 3/4. E, a toxidade da substância apreendida no laudo pericial juntado a folhas 24/25.

3. A autoria delitiva encontra-se no conjunto probatório colhido aos autos.

4. A testemunha Amâncio Colombo Neto, policial militar, confirmou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que o réu Ricardo da Silva Mariano, ao avistar a guarnição, jogou algo ao chão, que, posteriormente, constatou-se ser entorpecente, e fugiu do local. Detido, o réu Ricardo da Silva Mariano afirmou que estava no local para vender entorpecentes.

5. Na fase policial, a testemunha Ricardo da Silva Mariano, policial militar, apresentou versão semelhante (folhas 07).

6. Em Juízo, o réu Ricardo da Silva Mariano reconheceu a posse do entorpecente para seu uso, sob o crivo do contraditório.

7. É o quanto basta para respaldar a procedência da ação, porquanto os milicianos Maurício Trevisan Pinto e Amâncio Colombo Neto surpreenderam o réu Ricardo da Silva Mariano com o entorpecente apreendido.

8. De qualquer modo, oportuno lembrar que ausente indício, quiçá prova, do interesse dos milicianos em prejudicar a parte ré, impossível presumir sua má fé, fundada apenas em sua profissão.

9. Tratando do assunto, peço vênia, para transcrever parte do voto condutor Eminente Desembargador de Justiça João Morenghi:

Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420.

"Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...) - Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)

"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)

"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 634/276).

(12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação

Criminal nº 1512889-43.2019.8.26.0228; Relator: Des. João Morenghi; Comarca de São Paulo)

10. Com o devido respeito ao entendimento contrário, considero que o perigo de disseminação do vício em entorpecentes é suficiente para a tipicidade do crime, na medida em que afeta terceiros.

11. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça bandeirante já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL Porte de entorpecente (Artigo 28 da Lei Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO ABSOLVIÇÃO ATIPICIDADE APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

inviabilidade não há que se falar em ausência de potencialidade lesiva no porte de entorpecentes, uma vez que a conduta praticada põe em risco não só o usuário, mas expõe a perigo toda a coletividade e a saúde pública condenação mantida" (12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação nº 0028118-16.2014.8.26.0577; Comarca de São José dos Campos; Apte: Raphael Amorim Costa e Apdo: Ministério Público do Estado de São Paulo)

12. Na dosimetria da pena, constata-se que o réu Ricardo da Silva Mariano possui outros envolvimento criminais, que denotam uma personalidade deletéria e voltada para o cometimento de delitos. Entretanto, considerado que o réu Ricardo da Silva Mariano está custodiado, não vislumbro efeito prático na imposição de curso de drogadição ou prestação de serviços à comunidade, na medida em que a reeducação do réu poderá/deverá ser assegurada no curso do cumprimento da pena. Portanto, suficiente a aplicação da pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condono o réu Ricardo da Silva Mariano, já qualificado nos autos, como incurso no art. 28, caput, da Lei Federal nº 11.343/06. E, por consequência, com fundamento no art. 28, inc. I, da Lei Federal n. 11.343/06, imponho ao réu Ricardo da Silva Mariano, já qualificado nos autos, a pena de advertência acerca dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes.

Sem verbas de sucumbência, por expressa disposição contida na Lei Estadual n. 11.608/03 (§ 9º, do art. 3º).

Oportunamente, lance-se o nome do réu Ricardo da Silva Mariano, no rol dos culpados.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 22 de fevereiro de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA